

1522922-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... o denunciado como um dos autores do roubo.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Interrogado, negou envolvimento no roubo (fls. 15).

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 17 de outubro de 2022 (fls. 5859). O réu foi citado (fls.76). A defesa prévia foi oferecida (fls. 84/86). O recebimento da denúncia foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522922-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522922-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275821/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27941109 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2275821 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HOUSSAM HAKAKATE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

HOUSSAM HAKAKATE, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porque, no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 01h19min, na Avenida Tiradentes, Bom Retiro, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, subtraiu para proveito comum, um relógio de pulso, um aparelho de telefone celular, marca Samsung, uma pulseira e uma carteira com documentos pessoais, pertencentes à vítima

DARIO CASTILLO ZARATE.

Segundo apurado, HOUSSAM e seus dois comparsas avistaram a vítima na via pública e decidiram roubá-la. Então, o trio se aproximou da vítima e ordenou que ela entregasse todos os seus pertences. A vítima, subjugada, levantou as mãos, momento em HOUSSAM e os demais subtraíram os objetos acima descritos e se evadiram do local a pé para lados opostos.

Imediatamente a vítima avistou uma viatura policial e solicitou ajuda. Os policiais saíram ao encalço dos roubadores e lograram êxito em deter Hassan na praça da Luz. Em revista pessoal, localizaram em poder dele, o relógio subtraído da vítima.

A vítima, localizada, reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Interrogado, negou envolvimento no roubo (fls. 15).

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 17 de outubro de 2022 (fls. 5859). O réu foi citado (fls.76). A defesa prévia foi oferecida (fls. 84/86). O recebimento da denúncia foi ratificado em 22 de novembro de 2022 (fls. 89/90).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas. As partes desistiram da oitiva da vítima. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu condenação nos termos da denúncia, em razão das provas produzidas nos autos. A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição. Ofertou tese subsidiária e em caso de condenação, postulou a concessão de benefícios.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento do réu nos crimes a ele imputado.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelos autos de reconhecimento de objeto (fls. 20), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21) e pela prova oral produzida em Juízo.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para o increpado.

A vítima Dário C.Z., ouvida em solo policial, disse que no dia dos fatos, por volta das 1h15, estava chegando em casa, quando três rapazes se aproximaram e mandaram entregar tudo que tivesse. Levantou as mãos e assim, os roubadores subtraíram seu celular, sua carteira com documentos, seu relógio e sua pulseira, fugindo na sequência. Logo depois, avistou uma viatura da Polícia Militar e foi pedir ajuda. Afirmou que os três se dispersaram, indo para lados opostos e que os policiais conseguiram deter um deles, o qual estava com o relógio subtraído. Reconheceu o rapaz detido como um dos assaltantes. (fls. 14).

A testemunha Rômulo dos Santos, policial militar ouvido em solo policial, aduziu que estava em patrulhamento juntamente com seu parceiro, pela Av. Tiradentes, quando, por volta das 01h15, um homem, identificado por Dario Castillo Zarate,

acionou a equipe, narrando que havia sido assaltado por três indivíduos e que levaram seus pertences. Ato contínuo, foram atrás os suspeitos, os quais, ao avistarem a viatura, se evadiram, indo cada um para um lado. De imediato, foram no encalço do suspeito mais próximo, posteriormente identificado como Hassan Aboali, o qual foi detido na Praça da Luz. Em busca pessoal, localizaram o relógio da vítima. Ao ser questionado, Hassan disse que era menor de idade e que estava com dois amigos, os quais na loucura assaltaram o rapaz e quando avistaram a viatura saíram correndo e jogaram o relógio no chão, sendo que pegou o objeto e correu também. Em seguida, fizeram contato com a vítima, a qual reconheceu o suspeito e o relógio, como sendo de sua propriedade. (fls. 12).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Lucas Fabiano, seu colega de farda. (fls. 13).

Interrogado em solo policial, o réu alegou que estava com dois rapazes voltando de uma balada na rua Mauá e que estes rapazes decidiram ir para cima da vítima e pegaram seus pertences. Afirmou que não teve participação. Alegou que quando os dois fugiram, jogaram o relógio no chão e pegou, porém, logo depois a polícia começou a segui-lo e o abordou mais à frente, mentindo a idade por medo. (fls. 15).

Em Juízo, a prova foi refeita e se mostrou convincente como na fase inquisitiva.

A testemunha Rômulo dos Santos, reiterando o quanto narrado em solo policial, aduziu que estavam em patrulhamento na Av. Tiradentes, quando a vítima acionou a viatura, informou que tinha acabado de ser assaltada e apontou para os três indivíduos que se dispersaram. Conseguiram seguir apenas o réu que seguiu para outra via onde se encontravam apenas moradores de rua. Após realizada a detenção e abordagem do réu, em buscas, foi localizado o celular da vítima que reconheceu o aparelho posteriormente. Disse que no momento em que deram ordem de parada, já viu o rosto do réu e já notou suas vestes. Após a fuga, disse que foi fácil de reconhecer o réu pelas vestes em meio aos moradores de rua e também pela atitude. Esclareceu que a vítima informou que tinha sido assaltado por três indivíduos. Por fim, disse que a ocorrência se deu no início da madrugada e a via estava quase deserta.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Lucas Fabiano, que ratificou "in totum" as declarações de seu colega de farda. Confirmou que a vítima reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes. Disse ainda que o réu estava com o relógio da vítima e conseguiram localizá-lo após tentar fuga, pela atitude em destaque em meio aos moradores de rua. Indagado, o réu disse que os roubadores, seus amigos, jogaram o relógio da vítima e então pegou do chão. Esclareceu que a vítima apontou a direção tomada pelos assaltantes e conseguiram visualizar que os três andavam juntos e somente quando foram ao encalço dos três, tomaram direções opostas. Por conta do horário, havia pouca movimentação no local.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que estava somente acompanhando seus amigos, ficou próximo da vítima, mas não deu voz de assalto. Disse que ficou com receio da vítima o reconhecer, pois trabalham com o mesmo serviço, costura. Estava do lado da vítima quando o assalto ocorreu. Informou que seus amigos saíram correndo quando a polícia chegou, então fugiu também. Disse que durante a ação, a vítima levantou as mãos. Por fim, afirmou que pegou o relógio para devolver à vítima.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria do réu.

A vítima narrou com detalhes a dinâmica em que se sucedeu os fatos. Disse que já

era madrugada e quando estava chegando em sua residência, foi abordado por três indivíduos que anunciaram o assalto. Rendeu-se levantando as mãos e assim os agentes criminosos subtraíram seus pertences e fugiram.

Na sequência, a vítima já saiu correndo e ao ver uma viatura da polícia, solicitou ajuda e informou o ocorrido, apontando para a direção dos criminosos que se dispersaram correndo cada um para uma direção diferente.

A polícia conseguiu deter o réu, o que estava mais próximo deles e em revista, localizaram o relógio subtraído da vítima.

Ao indagarem o réu, este negou qualquer participação no roubo, alegando que somente estava junto com os rapazes e pegou o relógio do chão após um deles ter descartado durante a fuga da polícia.

A vítima recuperou seu relógio e reconheceu o réu como sendo um dos roubadores.

Corroborando a versão da vítima, tem-se nos autos os depoimentos dos policiais.

A versão exculpatória apresentada pelo réu se mostrou sem credibilidade e fantasiosa, restando isolada nos autos.

A prisão do réu na posse da res e o reconhecimento do acusado por parte da vítima minutos após o delito de roubo revela, estreme de dúvidas, o envolvimento do réu no crime patrimonial a ele imputado.

Nesse sentido, convém ressaltar que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisessem incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos).

O réu, mesmo que não tenha dado voz de assalto à vítima, aderiu a ação criminosa de seus colegas. O roubo ocorreu no início da madrugada, em via totalmente deserta. Nesse sentido, com o réu foi localizado apenas o relógio da vítima, claro indício que participou da ação e o relógio era a parte que lhe coube da divisão do butim.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de furto, totalmente inviável. O réu em seu interrogatório afirmou que a vítima ergueu os braços e se rendeu

enquanto seus colegas subtraíram os pertences da vítima. Portanto, as circunstâncias do delito, ocorrido na madrugada, em local totalmente ermo, sendo que os agentes estavam em superioridade numérica em relação à vítima, somados ao comportamento da vítima que deixou clara a intimidação sofrida, evidenciam a clara ameaça sofrida, portanto de rigor o reconhecimento do roubo.

Neste sentido, trago os seguintes julgados:

"PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO CONTRA CARTEIRO. GRAVE AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO VERBAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INADMISSIBILIDADE. 1. O delito de furto consiste em subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem (CP, art. 155) ao passo que no crime de roubo a subtração da coisa ocorre "mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência (CP, art. 157). Portanto, configura-se o delito de roubo na hipótese em que a conduta incide não somente sobre o patrimônio, mas também sobre a vítima, que se sente ameaçada dependendo das circunstâncias concretas da ação delitiva 2. A abordagem sem ostentar ou simular arma de fogo não descaracteriza a grave ameaça configuradora do crime de roubo, entendendo-se suficiente o modo intimidador da abordagem que crie na vítima fundado receio, de maneira a anular sua capacidade de resistência, ensejando a entrega sem hesitação das encomendas que portava, o que se comprovou nos autos pelas declarações da vítima. 3. Embargos infringentes desprovidos. (TRF-2 - EltNu: 05036847620154025101 RJ 0503684- 76.2015-4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 27/03/2017, VICE- PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 24/04/2017)." (grifos nossos). E mais:

"Roubo qualificado – Intimidação da vítima, que fica reduzida à incapacidade de resistência – Temor justificado inclusive pela superioridade física e numérica. Grave ameaça comprovada – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Penas e regime prisional corretos – Recursos improvidos. (TJ-SP - APR: 00209664620158260361 SP 0020966- 46.2015.8.26.0361, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 03/04/2019, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/04/2019) (grifos nossos).

A majorante do concurso de agentes também restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório – notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas - revelou que a empreitada criminoso se realizou em comparsaria com outros indivíduos não identificados.

Materialidade e autoria comprovados, a condenação pelo crime de roubo majorado. Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, não haverá reflexo na pena intermediária, porquanto a pena base já foi fixada no piso legal, nos termos da súmula 231 do C. STJ. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, majoro a pena em mais 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar HOUSSAM HARAKATE, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter

infringido o art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Seguindo os ditames legais, iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto em virtude da quantidade de pena imposta e da primariedade.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena, Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA